임대인 해지 통지 대응 검토 및 발송 문안 (최종본)

2026타경○○ 부동산임의경매 · 임차인 ○○○ · 임대인 ○○○ · ○○○○빌 나동 203호(공부상 나동 202호 일부) · 보증금 500만 원, 월 차임 23만 원 + 관리비 8만 원 · 2026. 10. 29. 작성

1. 결론: 해지를 막기보다 보증금에서 정산하고, 잔액은 퇴거와 맞바꾸는 쪽이 유리합니다

가장 큰 위험은 해지 자체가 아니라, 배당을 못 받아 보증금을 잃는 것입니다. 미납 3개월 기준으로 비교하면 다음과 같습니다.

선택	해지	배당을 못 받으면
A. 미납 차임을 지금 송금해 계약 유지	막을 수 있음	보증금 500만 원 전액을 경매에 넘어간 집주인에게서 받아내야 함
B. 송금하지 않고 보증금에서 공제를 요구	해지될 가능성이 큼	미납 차임 69만 원(관리비도 미납이면 93만 원)이 이미 정산된 상태라, 받아낼 금액이 431만 원(407만 원)으로 줄어듦

배당이 불확실하다면 **B가 손실이 더 적습니다.**

- **계속 거주할 수 있습니다.** 해지돼도 보증금 반환과 퇴거는 동시이행 관계입니다(민법 제536조).
- **미납 금액은 보증금에서 당연히 빠집니다.** 계약이 끝나면 미납 차임과 이후 사용료가 보증금에서 공제됩니다.
- **어차피 경매 낙찰로 임대차는 끝납니다.** 남은 계약기간(2027. 1. 22.까지)을 지켜서 얻는 이익이 거의 없습니다.
- **추가 손해는 보통 작지만 0은 아닙니다.** 명도소송·강제집행까지 가는 최악의 경우는 별도 자료(명도소송_비용계산_실례.pdf)를 참고하세요.

2. 법적 검토: 이전 문안에서 보완한 점

#	빈틈	왜 문제인가	보완
1	해지일과 사유가 서면으로 확정되지 않음	계약 종료일이 정해져야 임차권등기명령을 신청할 수 있고 사용료 정산 기준일도 정해집니다. 말로만 들은 해지는 나중에 날짜가 바뀔 수 있습니다.	해지일·사유를 서면으로 알려 달라는 요청 추가(3항)
2	관리비(월 8만 원)가 빠져 있음	차임만 정산하면 관리비를 나중에 따로 청구당할 수 있습니다.	정산 대상에 미납 관리비 포함(4·5항)
3	보증금을 일부만 받고 나가는 경우의 대비가 없음	"모든 정산 완료" 같은 합의를 하면 나머지 보증금과 배당 권리를 잃을 수 있습니다.	전액을 받기 전에는 배당요구를 철회하지 않고 나머지를 계속 청구(5항 ④)
4	권리 유보 문구가 정산 제안 안에만 있음	제안이 불성립할 때만 권리가 유지되는 것처럼 읽힐 수 있습니다.	권리 유보를 별도 항목으로 분리하고 중개사에 대한 권리도 포함(6항)

바꾸지 않은 부분

- **"202호 일부로 확인되었다"는 표현:** 법원에 낸 소명자료에 이미 같은 내용을 적었으므로, 문자에서 달리 쓰면 오히려 말이 엇갈립니다.
- **미납 사실의 인정:** 해지를 감수하고 보증금으로 정산하는 B 방식을 택했기 때문입니다. 계약이 끝나면 미납 차임은 보증금에서 당연히 공제되므로 결과적으로 손해가 없습니다.
- **공탁 언급 삭제 유지:** 법원의 채권압류 결정문을 받은 적이 없다면 공탁 사유가 약하므로 문자에서 공탁을 내세우지 않았습니다.

3. 집주인에게 보낼 문자 (최종본)

○○○님, 임차인 ○○○입니다. 10월 30일자로 계약을 해지하겠다는 말씀을 받고, 앞으로의 정리 방향에 관한 제 입장을 남깁니다.

1. 임대차 목적물 표시 문제 — 답변 요청

저는 계약서에 나동 203호로 계약했습니다. 현장에 203호로 표시된 방에 입주했고, 203호로 전입신고와 확정일자를 마쳤습니다. 경매법원 배당요구도 기한 내에 203호로 마쳤습니다. 그런데 이 방이 공부상 나동 202호의 일부로 확인되었고, 이 때문에 경매 배당에서 보증금을 돌려받지 못할 위험이 생겼습니다.

다음 사항에 답변해 주시기 바랍니다.
① 계약 당시 이 방이 공부상 202호 일부라는 사실을 알고 계셨는지
② 알고 계셨다면 계약 때 왜 알려주지 않으셨는지
③ 중개사에게 이 사실을 알리셨는지

이 요청은 제 계약, 전입신고, 배당요구의 효력을 그대로 유지한다는 전제에서 드리는 것입니다.

2. 월세 계좌 관련 확인 요청

경매 진행 중에 계약서의 계좌가 아닌 다른 계좌로 월세를 보내라고 하셨습니다. 그 계좌의 예금주와 변경 사유를 알려주시기 바랍니다. 또 월세채권에 압류나 양도가 있는지도 알려주시기 바랍니다. 이전에 여쭤본 내용이지만 아직 답을 받지 못했습니다.

3. 해지 통지에 대하여

해지하신다면 해지일과 해지 사유를 서면(문자 포함)으로 명확히 알려주시기 바랍니다. 해지의 효력과 사유에 관한 제 주장은 유보합니다. 다만 계약이 해지되더라도, 미납 차임 등을 공제한 보증금 잔액의 반환과 제 퇴거는 동시에 이행되어야 합니다(민법 제536조). 따라서 잔액을 돌려받을 때까지는 계속 거주하겠습니다. 거주 기간의 사용료 상당액을 보증금에서 정산하는 것에는 이의가 없습니다.

4. 미납 차임과 관리비에 대한 제 입장

저는 월세와 관리비 지급의무를 부인하지 않습니다. 다만 위 1·2항에 대한 답이 없고, 경매로 보증금 회수 자체가 불확실해졌습니다. 그래서 미납 차임(월 23만 원)과 미납 관리비(월 8만 원)는 제가 맡긴 보증금 500만 원에서 공제하여 정산해 주실 것을 요청드립니다. 보증금은 원래 이런 미납 금액을 담보하기 위한 돈이므로, 서로 이중 지급의 위험이 없는 방법이라고 생각합니다.

5. 정산 제안

① 미납 차임·관리비와 퇴거일까지의 사용료를 보증금에서 공제합니다. 공제할 금액은 서로 내역을 확인하여 정합니다.
② 남은 보증금은 서로 협의해 정한 날에, 제가 방을 비우고 열쇠를 넘기는 것과 동시에 지급받습니다.
③ 경매에서 제가 배당받는 금액이 있으면 그만큼 반환액에서 빼서, 이중으로 받는 일이 없도록 하겠습니다.
④ 남은 보증금 전액을 받기 전에는 배당요구를 철회하지 않으며, 일부만 받은 경우 나머지 금액은 배당이나 다른 방법으로 계속 청구합니다.
⑤ 합의가 되면 그 내용을 서면으로 작성하여 서로 한 부씩 보관합니다.

6. 권리 유보

위 제안과 이 문자의 어떤 내용도 제가 배당요구에 따른 권리, 보증금 반환청구권, 임차권등기명령 신청권, 그리고 목적물 표시 문제로 인한 손해에 대하여 임대인과 중개사에게 갖는 손해배상청구권을 포기하는 의미가 아닙니다. 합의가 되지 않으면 위 권리는 모두 그대로 유지됩니다.

7. 회신 요청

위 1·2·3·5항에 관하여 11월 5일까지 문자나 서면으로 답변해 주시기 바랍니다.

※ 관리비를 이미 내고 있다면 4항의 "와 관리비", "와 미납 관리비(월 8만 원)"를 지우고, 5항 ①의 "·관리비"도 지우세요. "해지에 동의한다", "나가겠다", "돈을 안 내겠다"는 표현은 넣지 않았습니다.

4. 문자를 보낸 뒤, 집주인 반응별 대응

집주인 반응	대응
응답이 없음	그대로 거주하면서 문자 발송 화면을 캡처하고, 같은 내용을 내용증명으로 한 번 더 보내세요. 배당기일을 확인하고, 배당기일 3일 전부터 배당표 원안에 ○○○ 이름과 금액이 있는지 확인하세요.
"남은 보증금을 주겠다"	가장 좋은 결과입니다. ① 합의서에 금액·날짜·공제 내역을 적습니다. ② 입금을 확인한 뒤 열쇠를 넘기고 전출합니다. ③ 전액을 받으면 배당요구를 정리하고, 일부만 받으면 나머지는 계속 청구한다고 합의서에 적습니다.
"월세부터 내라"고만 함	"보증금 공제 정산을 요청한 상태"라는 입장을 유지합니다. 계약 유지를 원할 때만 실제로 송금하세요.
지급명령(밀린 월세 청구)이 옴	**송달받은 날부터 2주 안에 이의신청**하세요. 이의 사유: "계약이 해지되었으므로 미납 차임은 보증금에서 당연히 공제된다." 가만히 있으면 확정됩니다.
명도소송 소장이 옴	**30일 안에 답변서**를 내고 "보증금 잔액 반환과 동시이행", "미납 차임은 보증금에서 공제"를 주장하세요. 대한법률구조공단(국번 없이 132)에서 무료로 도와줍니다.
해지 철회 + 지급 요구	계약 유지가 이익인지 다시 판단합니다. 배당 가능성이 보이면 지급을 고려해도 됩니다.
경매 낙찰 후 매수인이 인도를 요구	동시이행은 집주인에게만 주장할 수 있습니다. 배당금을 받으려면 매수인의 명도확인서가 필요하므로, 배당기일에 맞춰 인도하는 일정으로 협의하세요.

5. 꼭 지킬 것

① **배당이 끝날 때까지 전입과 거주를 유지하세요.** 202호/203호 문제가 있으니 끝까지 유지하는 것이 안전합니다.

② **돈을 받기 전에는 먼저 나가지 마세요.** 나가야 한다면 임차권등기를 먼저 마쳐야 합니다.

③ **합의서에 "모든 정산을 마쳤다", "더 이상 청구하지 않는다"는 문구가 있으면 서명하지 마세요.** 보증금 전액을 받은 경우에만 동의하세요.

④ **법원에서 "채권압류 및 추심명령" 서류를 받은 적이 있다면** 대응이 완전히 달라지므로 이 문안을 그대로 쓰지 말고 다시 검토하세요.

⑤ **보낸 문자는 캡처하고, 같은 내용을 내용증명으로도 보내 두세요.**

6. 함께 쓰는 자료

- 배당요구_소명자료_제출서.pdf — 경매법원 제출용
- 거주사실_확인서_이웃세입자용.pdf — 이웃 세입자에게 받을 확인서 양식
- 명도소송_비용계산_실례.pdf — 소송·강제집행까지 갈 때의 비용 계산

※ 이 내용은 지금까지 말씀해 주신 사실관계를 바탕으로 한 검토이고, 변호사의 법률 자문을 대신하지 않습니다. 발송 전후로 대한법률구조공단(국번 없이 132)에 이 문안을 보여주고 확인받으시길 권합니다.